

VYJÁDŘENÍ ÚČASTNÍKA K VĚCI

Sp. zn. 68 Cm 85/2024

Krajský soud v Ústí nad Labem

Národního odboje 1274

400 92 Ústí nad Labem

Za účasti (žalovaný):

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

IČO: 46070516

Sídlo: Husitská 191/8, 417 41 Krupka

Zastoupena: Miroslavem Brožkem, předsedou spolku, stat. orgánem

Navrhovatelé (žalobci):

1. Marek Vaniš, nar. 30. 6. 1989, Libušín 622, 417 41 Krupka

2. Gustav Vlach, nar. 22. 9. 1961, Husitská 10/31, 417 41 Krupka

3. Martin Kulík, nar. 30. 11. 1981, Boženy Němcové 168/3, 417 41 Krupka

všichni zastoupeni JUDr. Jiřím Rouskem, Dubská 390/4, 415 01 Teplice

Věc: Doplnující vyjádření účastníka — nedostatek aktivní věcné legitimace navrhovatelů

Datum: 12. 5. 2026

I. ÚVOD

Spolek podává toto doplňující vyjádření k žalobě o vyslovení neplatnosti usnesení shromáždění delegátů ze dne 25. 1. 2024. Spolek trvá na zamítnutí žaloby, neboť navrhovatelé **postrádají aktivní věcnou legitimaci** k jejímu podání. Jejich členství ve Spolku zaniklo dne 19. 12. 2023, tedy více než tři měsíce před podáním žaloby dne 3. 4. 2024.

Toto vyjádření navazuje na předchozí procesní obranu Spolku a uplatňuje argumenty, které nemohly být uplatněny v řízení sp. zn. 68 Cm 87/2024, neboť odvolání Spolku bylo zastaveno z důvodů přímo způsobených protiprávním jednáním navrhovatelů (viz bod VI.).

II. ROZHODNUTÍ VÝBORU ODDÍLU ZE DNE 19. 12. 2023 — PLATNÝ A NEZPOCHYBNITELNÝ AKT

A) Obsah rozhodnutí

Dne 19. 12. 2023 v 19:20 hodin se konala mimořádná schůze výboru oddílu stolního tenisu TJK Krupka z.s. Za přítomnosti všech tří členů výboru oddílu (Ing. Jana Hrabalová, Václav Brož, Miroslav Brožek) — výbor byl usnášeníschopný — proběhlo hlasování k bodu programu č. 4: „Hlasování o vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky z oddílu stolní tenis.“

Výsledek hlasování: 3 PRO | 0 PROTI | 0 ZDRŽELO — přijato jednomyslně.

Usnesení výboru oddílu zní:

„Výbor oddílu stolní tenis na své mimořádné schůzi dne 19. 12. 2023 jednomyslně **schvaluje vyloučení Marka Vaniše a Jaromíra Pivoňky z oddílu stolního tenisu pro jejich hrubé porušení stanov spolku, neplnění svých povinností a jejich systematické poškozování spolku.**“

Zápis je podepsán Miroslavem Brožkem (předsedajícím) a ověřen Ing. Janou Hrabalovou. Důvody vyloučení zahrnují 9 konkrétních bodů — mj. bezúplatný převod majetku Spolku na cizí subjekty, neoprávněné jednání jménem Spolku, svévolný výběr členských příspěvků (min. 2 400 Kč/osoba/rok od roku 2020) bez odvodu Spolku, odmítnutí vydat finanční hotovost z pokladny oddílu.

Toto rozhodnutí je přiloženo jako **příloha č. 1** tohoto vyjádření.

B) Výbor oddílu = orgán stanoveným právem příslušný k vyloučení

Krajský soud v Ústí nad Labem v rozsudku sp. zn. 68 Cm 87/2024-60 ze dne 22. 1. 2025 výslovně a autoritativně konstatoval (bod 19 odůvodnění):

„...právo vyloučit člena Spolku je dle stanov dáno **pouze a jen Výboru oddílu.**“

Výbor oddílu je tedy stanoveným orgánem s výhradní příslušností k vyloučení.

III. LHŮTY PRO NAPADENÍ ROZHODNUTÍ VÝBORU ODDÍLU UPLYNULY — § 259 OZ

A) Kdy se navrhovatelé dozvěděli o rozhodnutí výboru oddílu

Navrhovatelé sami v žalobě ze dne 3. 4. 2024 výslovně uvádějí (bod 9 žaloby):

„...o skutečnostech ze dne 25. 1. 2024 a **údajně 19. 12. 2023** se navrhovatelé dozvěděli až jejich zveřejněním ve Sbírce listin spolku dne **29. 2. 2024.**“

Navrhovatelé tedy prokazatelně věděli o rozhodnutí výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023 nejpozději dne **29. 2. 2024.**

B) Zákonné lhůty (§ 259 OZ)

Dle § 259 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) zaniká právo dovolat se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku:

- do **tří měsíců** ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět,
- nejpozději do **jednoho roku od přijetí rozhodnutí.**

Lhůta	Počátek	Uplynutí	Stav
Subjektivní — 3 měsíce	29. 2. 2024 (den dozvědění dle vlastního tvrzení navrhovatelů)	29. 5. 2024	UPLYNULA
Objektivní — 1 rok	19. 12. 2023 (datum přijetí rozhodnutí)	19. 12. 2024	UPLYNULA

C) Důsledek — rozhodnutí výboru oddílu je irrevokabilní

Navrhovatelé **nepodali žalobu na neplatnost rozhodnutí výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023** ani v subjektivní, ani v objektivní zákonné lhůtě. Toto právo zaniklo. Rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 je nyní **procesně nedotknutelné** v jakémkoli řádném soudním řízení a platí s plnými účinky.

IV. SOUD V ŘÍZENÍ 87/2024 ROZHODNUTÍ VÝBORU ODDÍLU NEZPOCHYBNIL

A) Co bylo předmětem řízení 87/2024

V řízení 68 Cm 87/2024 navrhovatelé sami vymezili petitorní rozsah: napadali výlučně akt předsedy Spolku ze dne 28. 11. 2023. Citace z bodu 2 rozsudku:

„Jediným jednáním, které lze k jejich osobám považovat za vyloučení či rozhodnutí o vyloučení, je jednání Miroslava Brožka ze dne **28. 11. 2023...**“

Soud byl tímto vymezením vázán. Výrok rozsudku 68 Cm 87/2024-60 se výhradně vztahuje k aktu předsedy — ne k rozhodnutí výboru oddílu.

B) Soud o rozhodnutí výboru oddílu meritorně nerozhodoval

V odůvodnění (bod 19) soud stručně zmínil kratší verzi záznamu z 19. 12. 2023 dostupnou ve Sbírce listin a konstatoval, že jde toliko o „deklaraci a potvrzení“ předchozího aktu. Toto posouzení je:

- **součástí odůvodnění, nikoli výroku** — nemá právní moc (§ 159a OSŘ),
- **neúplné** — soud nedisponoval detailním zápisem ze schůze výboru oddílu (příloha č. 1), neboť odvolání Spolku, v němž byl tento důkaz připraven, bylo zastaveno (viz bod VI.),
- **závazné pouze pro toto řízení**, nikoliv pro jiná řízení.

Rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 nebylo soudem v řízení 87/2024 prohlášeno za nicotné ani za neplatné. Soud o něm nerozhodoval.

C) Logický paradox plynoucí ze závěrů soudu

Soud v rozsudku 87/2024 sám autoritativně deklaroval, že právo vyloučit člena přísluší *výhradně Výboru oddílu*. Přijme-li soud tento svůj závěr v plném rozsahu, pak:

- Rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 bylo vydáno výhradně příslušným orgánem.
- Toto rozhodnutí nebylo včas napadeno (viz bod III.).
- Soud, který by je měl případně posoudit, byl na základě svého vlastního závěru o příslušnosti výboru oddílu povinen toto rozhodnutí uznat jako platné.
- Soud takové posouzení neprovedl pouze proto, že mu nebyl předložen příslušný důkaz — z důvodů způsobených navrhovateli (viz bod VI.).

V. ZÁNİK ČLENSTVÍ NAVRHOVATELŮ — PŘEHLED

Navrhovatel	Zánik členství	Datum	Právní základ	Lhůty napadení
Marek Vaniš	✅ Ano	19. 12. 2023	Rozhodnutí výboru oddílu	Uplynuly 19. 12. 2024
Jaromír Pivoňka	✅ Ano	19. 12. 2023	Rozhodnutí výboru oddílu	Uplynuly 19. 12. 2024
Gustav Vlach	✅ Ano	23. 12. 2023	§ 238 OZ, neplacení příspěvků	Potvrzeno KS Ústí Fj 44345/2025

Martin Kulík	 Ano	22. 1. 2024	§ 238 OZ, neplacení příspěvků	Uplynuly
--------------	---	----------------	----------------------------------	----------

Žaloba byla podána dne **3. 4. 2024**. Ke dni podání žaloby nebyl žádný z navrhovatelů členem Spolku. Ani v průběhu řízení navrhovatelé členství v řádném procesu neobnovili.

VI. ARGUMENTY PŘEDLOŽENY SOUDU V ODVOLÁNÍ — NIKDY NEVYHODNOCENY NA VĚCI SAMÉ

Spolek podal dne 9. 3. 2025 odvolání proti rozsudku KS Ústí (č. j. 68 Cm 87/2024-60). Součástí odvolání byl **detaillní zápis z výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023** jako příloha č. 2 (doložen VS Praha). Odvolání obsahovalo mj. tyto argumenty, o nichž VS Praha na věci samé **nikdy nerozhodoval**, neboť odvolání bylo zastaveno pro nezaplacení soudního poplatku:

Citace z odvolání, bod 3 (str. 2–3):

„Dne 19. 12. 2023 proběhla mimořádná schůze výboru oddílu (viz. detailní zápis ze schůze výboru oddílu), který **podle stanov spolku disponuje pravomocí vyloučit člena** (§ 239 NOZ a § 240 NOZ). Rozhodnutí výboru oddílu bylo řádně přijato jednomyslným hlasováním. Tím pádem nedošlo k rozhodnutí 'nesprávným orgánem', nejde tedy o nicotnost.“

„Věc je proto naopak platným aktem — a pokud by hypoteticky existovala nějaká vada, nezakládá nicotnost, nýbrž maximálně neplatnost, **kteou ovšem žalobci včas neuplatnili**.“

Citace z odvolání, závěr (str. 10):

„Rozhodnutí **není nicotné, protože vyloučení provedl kompetentní orgán**, a soud měl proto žalobu zamítnout.“

Citace z odvolání, bod 12 (str. 5–6):

„Žalobcům bylo rozhodnutí o vyloučení doručeno 28. 11. 2023. Lhůta tak uplynula 28. 2. 2024. Žaloba byla podána po uplynutí této lhůty... **Právo žalobců zaniklo před podáním žaloby**.“

Závěr z existence odvolání:

Detaillní zápis z výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 (příloha č. 1 tohoto vyjádření) byl připraven a předložen jako příloha odvolání dne 9. 3. 2025 — tedy přibližně 15 měsíců před tímto vyjádřením. Existence jeho v odvolání vylučuje jakékoli zpochybnění jeho autenticity.

Tyto argumenty Spolku — včetně ústředního argumentu o platnosti a příslušnosti rozhodnutí výboru oddílu — **nebyly VS Praha nikdy meritorně posouzeny**. Soud se věcí samou nezabýval, neboť odvolací řízení bylo zastaveno z procesního důvodu.

VII. PŘÍČINNÁ SOUVISLOST — PROCESNÍ SELHÁNÍ ZPŮSOBENÉ NAVRHOVATELI (§ 8 OZ)

Odvolání Spolku v řízení 68 Cm 87/2024 bylo zastaveno z důvodu nezaplacení soudního poplatku ve výši 2 000 Kč ve stanovené lhůtě.

Spolek byl v té době předmětem **exekuce vedené Finančním úřadem** v důsledku daňového dluhu. Tento daňový dluh vznikl a přetrvával jako přímý důsledek protiprávního jednání navrhovatelů: po dobu let vybírali

členské příspěvky (min. 2 400 Kč/osoba/rok od roku 2020) jménem Spolku a tyto finanční prostředky Spolku nevydali. Výsledkem bylo systematické podinancování Spolku, znemožnění plnění jeho daňových povinností a blokáce jeho bankovního účtu.

Tedy: navrhovatelé svým protiprávním jednáním způsobili finanční paralýzu Spolku → Spolek nemohl zaplatit soudní poplatek za odvolání → odvolání bylo zastaveno → soud v řízení 87/2024 nikdy neprovedl meritorní hodnocení rozhodnutí výboru oddílu z 19. 12. 2023 → soud nemohl toto rozhodnutí zneplatnit.

Navrhovatelé **nemohou těžit ze situace, kterou sami způsobili** (§ 6 odst. 2 OZ — nikdo nesmí těžit z vlastního protiprávního činu; § 8 OZ — zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany; zásada *nemo turpitudinem suam allegare potest*).

VIII. AKTIVNÍ LEGITIMACE — ZÁVĚR

Právo navrhnout vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku má dle § 258 OZ **každý člen spolku**.

Navrhovatelé ke dni podání žaloby (3. 4. 2024) nebyli a nejsou členy Spolku. Tato skutečnost je nezpochybnitelná z následujících důvodů:

1. Rozhodnutí výboru oddílu ze dne 19. 12. 2023 (platný akt příslušného orgánu dle stanov) ukončilo členství Vaniše a Pivoňky.
2. Toto rozhodnutí nebylo nikdy pravomocně prohlášeno za nicotné ani neplatné.
3. Zákonné lhůty k jeho napadení dle § 259 OZ uplynuly nejpozději 19. 12. 2024 — navrhovatelé právo nevyužili.
4. Zánik členství Vlacha a Kulíka byl potvrzen pravomocnými soudními rozhodnutími.

Navrhovatelé **postrádají aktivní věcnou legitimaci**. Žaloba musí být zamítnuta.

VIII. NÁVRH

Spolek navrhuje, aby soud:

Žalobu v plném rozsahu zamítl pro nedostatek aktivní věcné legitimace navrhovatelů, neboť jejich členství ve Spolku zaniklo přede dnem podání žaloby, přičemž rozhodnutí příslušného orgánu Spolku (výboru oddílu), které toto členství ukončilo, nebylo ve stanovených zákonných lhůtách napadeno a nelze je napadnout ani dnes.

Subsidiárně Spolek navrhuje žalobu zamítnout i z meritorních důvodů, zejména s ohledem na § 260 odst. 1 OZ (zájem spolku hodný právní ochrany) a § 8 OZ (zneužití práva navrhovateli, kteří svým protiprávním jednáním způsobili stav, jehož se nyní dovolávají).

Spolek dále navrhuje přiznání náhrady nákladů řízení.

IX. PŘÍLOHY

1. **Detailní zápis z mimořádné schůze výboru oddílu stolního tenisu ze dne 19. 12. 2023** — originál s podpisy a ověřením (tento dokument nebyl soudu v řízení 68 Cm 87/2024 předložen k meritornímu hodnocení)
2. **Výpis z rozsudku KS Ústí č. j. 68 Cm 87/2024-60 ze dne 22. 1. 2025**, bod 19 odůvodnění — autoritativní konstatování příslušnosti výboru oddílu
3. **Doručenky datových schránek** — oznámení o vyloučení Vaniše a Pivoňky (29. 11. 2023 a 11. 12. 2023)

4. **Žaloba navrhovatelů ze dne 3. 4. 2024**, bod 9 — vlastní tvrzení navrhovatelů o datu dozvědění se o rozhodnutí výboru oddílu (29. 2. 2024)
5. **Usnesení KS Ústí č. j. Fj 44345/2025/KSUL ze dne 26. 9. 2025** — pravomocné potvrzení zániku členství Vlacha
6. **Doklady o exekuci na účet Spolku** v době poplatku za odvolání (blokace účtu z důvodu daňového dluhu způsobeného neodvedením příspěvků navrhovateli)

V Krupce dne 12. 5. 2026

Miroslav Brožek

předseda spolku — individuální statutární orgán

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

IČO: 46070516

Tel.: +420 777 734 389